

حقوق الانسان والطفل والديمقراطية

المحاضرة الاولى

لقد كرم الله الانسان وميزه عن سائر المخلوقات فقال في محكم كتابه (﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾)

ولان لهذا الانسان حقوق نابعة من طبيعة البشرية وملازمة له بوصفه انساناً فقد نصت عليها الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية , ولكي يتمكن الانسان من التمسك بحقوقه ويدافع عنها ويسعى بالطرق القانونية لحمايتها لابد له من معرفة (مضامينها – حدودها – سبل حمايتها – ضماناتها) .

مر الاهتمام بحقوق الانسان بمراحل تطور مختلفة اذ ان بداية هذا الاهتمام يعود الى الحضارات القديمة التي اولت الانسان وحقوقه عناية كبيرة ولكن بدرجات متفاوتة بين حضارة واخرى وبهدف التعرف على درجة اهتمام الحضارات القديمة بمسألة حقوق الانسان سنوضح حقوق الانسان في حضارات العراق القديمة .

حقوق الانسان في حضارات العراق القديمة

تعد حضارات وادي الرافدين من اقدم الحضارات البشرية وابرزها اهتماماً بحقوق الانسان , ففي بلاد سومر ظهرت و لأول مرة في التاريخ حدود الملكية الشخصية وتوضحت العلاقات الاقتصادية بين الفرد والدولة وبين الافراد انفسهم كما تم تنظيم العلاقات الاجتماعية بأبعادها المختلفة .

وتمثل اصلاحات العاهل السومري (اورو كاجينا) حاكم مدينة لكش (2313 – 2350) قبل الميلاد اقدم اصلاحات اجتماعية واقتصادية عرفها التاريخ , وقد عثر على اربع نسخ من هذه الاصلاحات مدونة على رقم من الطين باللغة السومرية وبالخط المسماري ومن ابرز ما جاء في هذه الاصلاحات :

1- منع الاغنياء والكهنة والمرابين من استغلال الفقراء .

2- ساهم في رفع المظالم التي كانت تقع على الفقراء .

وقد ذكر هذا الاصلاح في وثيقة وفحواه (ان بيت الفقير قد صار بجوار بيت الغني) خاصة بعد ان منح الملك الحرية التامة لسكان سلالته , علماً ان كلمة الحرية ظهرت لأول مرة في التاريخ البشري في هذه الوثيقة العراقية القديمة .

اما مجموعة قوانين (اورنمو) التي اعقبت اصلاحات اورو كاجينا زمنياً , فقد كتبت باللغة السومرية ايضاً , وتتألف من (31) مادة قانونية وضعت علاجاً لعدد من المسائل الاجتماعية والاقتصادية , واكتفى اورنمو في قانونه بفرض الغرامة على المدان باية جريمة كانت بدلاً من العقوبة البدنية .

وفي مطلع الالف الثاني قبل الميلاد وصلت ثالث مجموعة من القوانين المدونة باللغة السومرية والمنسوبة للملك (لبت عشتار) وقد دونت على اربع رقم من الطين بالخط المسماري ومقدمة هذا القانون تشبه الى حد كبير مقدمة شريعة حمورابي , وتضم تلك الشريعة (37) مادة قانونية تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وشؤون الاسرة والرقيق .

وتعد شريعة (اشنونا) التي وضعها الملك (بلا لاما) سنة (1992) قبل الميلاد من اقدم القوانين المدونة باللغة الاكدية وهي تسبق شريعة حمورابي بنحو قرنين من الزمان وتتألف من ديباجة و (61) مادة قانونية عالجت جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

اما شريعة حمورابي فهي اول شريعة قانونية انسانية مدونة باللغة البابلية وبالخط المسماري على مسلة من حجر الدايورايث الاسود , وتتألف هذه الشريعة من (282) مادة قانونية تعد مصدراً تاريخياً للعديد من القوانين الوضعية القديمة .

عالجت شريعة حمورابي مختلف شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والمهنية , وتضمنت مواد الشريعة المختلفة احكاماً تتعلق بالقضاء والشهود والسرقة والنهب وشؤون الجيش والزراعة والقروض ومسائل الزواج والطلاق والارث والتبني والتربية وكل ما له صلة بالاسرة , بالاضافة الى مواد تخص العقوبات والغرامات .

حقوق الانسان في الشرائع والاديان السماوية

المحاضرة الثانية :

ان الانسان هو محور لجميع الاديان والشرائع السماوية وغايتها , حيث ان الاديان السماوية جاءت لتأمين مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع المضار عنهم وبما يحقق السعادة لهم في الدنيا والاخرة , ان جميع الاديان السماوية تبدأ دعوتها الى توحيد الله تعالى وتحرير العقول والقلوب من الشرك والاوهام والزيغ والضلال لتحقيق انسانية الانسان و يتبوأ مكانته الرفيعة ويصبح اهلاً للخلافة في الارض .

حقوق الانسان في الديانة المسيحية :

تعد الديانة المسيحية من الشرائع والرسالات السماوية التي تدعو الى التوحيد فيما يخص العقيدة , كما اهتمت بحقوق الانسان وحرياته الاساسية , وقد اضافت الى الحضارة الاوربية وقانون حقوق الانسان بعض المبادئ السامية المتعلقة بكرامة الشخصية الانسانية وفكرة تحديد السلطة واكدت المسيحية على الاتي :

- 1- كرامة الانسان الذي يستحق في نظرها الاحترام والتقدير .
- 2- ان السلطة المطلقة لا يمارسها الا الله .
- 3- وضعت حداً فاصلاً بين ما يعد من الامور الدينية وبين ما يعد من الامور الدنيوية باية تنظيم المجتمع الانساني على اساس واضح وسليم .
- 4- دعت الى المحبة والتسامح والسلام بين البشر .
- 5- عارضت عقوبة الاعدام .

على الرغم من اعتبار المسيحية فكرة للأخاء العام في نظر الفقيه الفرنسي برغسون هدفها تحقيق المساواة واحترام الشخصية الانسانية الا ان الامبراطورية المسيحية وتحديداً في القرون الوسطى كانت بعيدة كل البعد عن الاعتراف بالحرية والمساواة , حيث ان الفقراء كانوا يعيشون تحت الاضطهاد والاستغلال من قبل الاغنياء , وقد وصفوا بالعبيد على اساس التقسيم الطبقي الذي عاشه المجتمع المسيحي آنذاك , وهذا ما يتناقض كلياً مع مكانة الفقراء التي منحهم اياها السيد المسيح بقوله (ما اسعدكم ايها الفقراء فلکم مملكة الله) .

حقوق الانسان في الاسلام :

لو تمعنا جيداً في الاحكام التي تضمنها القران الكريم باعتبار المصدر الرئيس للتشريع الاسلامي والسنة النبوية المطهرة سنجد المئات من الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة التي بينت بوضوح ما يجب ان يتمتع به الانسان من حقوق جوهرية مهمة .

ويمكن القول بان الاسلام اسبق الشرائع الوضعية في تقرير حقوق الانسان وحياته التي جاءت بأكمل صورة وعلى اوسع نطاق بل انها تمثل اول اعلان عالمي لحقوق الانسان , ولقد كان للشرعية الاسلامية في هذا المجال ابلغ الاثر في الفكر الانساني .

ورأى البعض ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام (1948) لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية الا في حالات نادرة وانه لا يزال ادنى من مستوى الصورة التي رسمتها الشريعة لنظام الحقوق والحريات الانسانية .

وينبغي ان نشير الى ان حقوق الانسان التي اقرها الاسلام هي حقوق طبيعية ازلية فرضتها الارادة الربانية كجزء لا يتجزأ من نعمة الله على الانسان , وليس هبة او منه من حاكم او سلطة او منظمة دولية .

اهم الحقوق التي منحها الاسلام للإنسان :

اولاً : حق الحياة , ويعد من اهم الحقوق الجوهرية للإنسان , فهو حق مقدس لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه كونه هبة من الله تعالى وليس للانسان فضل في ايجاده تجسيدا لقوله تعالى ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾

ثانياً : حق المساواة , الذي منحتة الشريعة الاسلامية اهمية كبيرة , حيث ان هذه المساواة لم تكن مقررة في معظم النظم والشرائع القديمة , ويقصد بالمساواة , المساواة امام الشرع والقانون من ناحية الحقوق والواجبات والمشاركة في الامتيازات والحماية دونما تفضيل لعرق او جنس او صفة او لون او نسب او طبقة او دين او مال , قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ ﴾

ثالثاً : حق اختيار العقيدة والدين دون اجبار او اكراه , حيث ان الاسلام يترك للإنسان مطلق الحرية في اختيار عقيدته او دينه بشرط ان لا يكون قد دخل في دين الاسلام فاذا اسلم فلا يجوز له ترك دينه , قال تعالى ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

رابعاً: حق المرأة , حيث ان المرأة حظيت بمكانة مرموقة في الاسلام , اذ منحت حقوقاً معينة اسوة بالرجل واصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية زوجها , وذمة مالية مستقلة , وتجسدت هذه المساواة مع الرجل في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ الا ان المساواة ليست مطلقة في كل شيء , اذ اعتبرت

القوامة للرجال في امور معينة كالأنفاق والاشراف العام وادارة شؤون الاسرة , قال تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴾

خامساً : حق التعليم , وقد نال هذا الحق مكانة خاصة في الاسلام وجعله واجباً على كل مسلم

ومسلمة قال تعالى ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

سادساً : حق العمل والتجارة , حيث جعله الله العمل حقاً و واجباً في نفس الوقت قال تعالى ﴿

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴾ وهذا العمل تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر ولكل انسان حق اختيار العمل الذي يليق

به ويناسبه وللعامل حقه في الامن والسلامة , وله ان يتقاضى اجراً عادلاً مقابل عمله دون

تأخير او تمييز بين الذكر والانثى.

وهذا العمل تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر ولكل انسان حق اختيار العمل الذي يليق به

ويناسبه.

سابعاً : حق الملكية , وهو من بين الحقوق الاقتصادية المهمة التي قررها الاسلام ﴿ هُوَ الَّذِي

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴾

ثامناً: حق المسكن , ويعتبر من الحقوق الجوهرية للانسان الذي يجب ان يتمتع بها كل انسان

على وجه الارض , ولا يجوز اقتحام مسكن احد الافراد او تفتيشه الا باذنه ورضاه تأكيداً

لَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

تاسعاً : حق التنقل والسفر من بلد الى اخر , قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

مصادر حقوق الانسان

المحاضرة الثالثة :

ان حقوق الانسان على مر العصور نالت قدراً من الاهتمام والعناية ولكن بدرجات متفاوتة سواء كان ذلك على صعيد القوانين الوطنية او على صعيد المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية ولذلك يمكن تقسيم مصادر حقوق الانسان بالاتي :

اولاً : المصادر الدولية :

- الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
- العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان .

ثانياً : المصادر الوطنية :

- الدساتير .
- التشريعات الداخلية .

المصادر الدولية

من السمات البارزة تميز ميثاق الامم المتحدة عن عهد عصبة الامم المتحدة هي اهتمامه الواضح بحقوق الانسان وحرياته الاساسية , وبالتالي كان الميثاق اول معاهدة دولية جماعية تقر بمبدأ احترام هذه الحقوق والحریات , وتجعله ضمن الاهداف التي تسعى منظمة الامم المتحدة لإنجازها , الا ان المصدر الرئيس لأفكار حقوق الانسان في العالم يتمثل في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1948) .

الاعلان العالمي لحقوق الانسان :

ان حقوق الانسان لم تكتسب طابعها القانوني والدولي الا عند صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام (1948) ويتضمن هذا الاعلان ديباجة و (30) مادة , وعند التمعن في الديباجة نجد انها تشير الى حقوق الانسان والحرية والكرامة المتأصلة من بني البشر , وبحقوقهم الثابتة كأساس للحرية والعدالة والسلام , وان البشرية تريد عالماً ينعم فيه الفرد بوصفه انسان , بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف والعوز , وضرورة ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان من الانتهاكات التي تتعرض لها على مر الزمن , وقد اشار الاعلان في المادة الاولى الى انه (يولد الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق , وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الاخاء) .

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان :

ان الاعلانات والمبادئ والقواعد التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتمتع بصفة الالتزام القانوني للدول , غير ان هذا الامر لا يعني تجريدتها من اية قيمة ادبية او معنوية في هذا الاطار , خاصة عندما تنال موافقة واجماع عدد كبير من الدول كما هو الامر بشأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

اتسمت الصكوك العالمية لحقوق الانسان بصفة قائمة بذاتها فيما يتعلق بدرجة التزام الدول بأحكامها , ففي الوقت الذي اعتمدت فيه الامم المتحدة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تعد مصدراً لا غبار عليه من مصادر القانون الدولي الملزمة للدول التي تنضم الى هذه الاتفاقيات , الا اننا نجد بالمقابل عدد كبير من الصكوك الدولية صدرت على شكل اعلانات او قواعد قانونية لا تحظى بقوة قانونية ملزمة للدول باستثناء مالها من قيمة معنوية وادبية بالنسبة للدول التي توافق عليها وتعمل على تطبيقها .

يضاف الى ذلك ان الاعلان لم يصدر على شكل معاهدة دولية موقع عليها من جانب الدول , كون صياغة مواد الاعلان جاءت بشكل عام مجرد ومجسد لمجموعة مبادئ ليس لها بنظر بعض الفقهاء اية قيمة الزامية .

وبغض النظر عن بعض الاجتهادات الفقهية التي حاولت ان تضيف شيئاً من الالتزام القانوني على مواد الاعلان كونها اتت تطبيقاً لنص المادة (56) من ميثاق الامم المتحدة , وبالتالي فإن الاعلان يحظى بذات القيمة القانونية الملزمة لهذه المادة من جهة , ومن جهة اخرى فان الاعلان يعبر عن الرأي العالمي في قضايا حقوق الانسان , كما يمثل تفسيراً رسمياً لميثاق منظمة الامم المتحدة , ومن ثم اصبح بمرور الزمن جزءاً من القانون الدولي العرفي .

فإعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تكون بمثابة نقطة الانطلاق لنشوء قواعد عرفية جديدة عندما تصادف شعوراً بالالتزام بها من جانب الدول , واخيراً فان الاعلان العالمي يحمل قوة هائلة تفوق كثيراً من التوصيات , ويتمتع بأهمية كبيرة واحترام من قبل الحكومات والشعوب على حدٍ سواء .

حقوق الانسان التي تضمنها الاعلان

اولاً الحقوق المدنية والسياسية :

- حق المساواة بين الناس في الكرامة والاخاء والحرية والمساواة امام القانون .
- حق التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة تذكر .
- الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز .
- حق الحياة والحرية والامن الشخصي .
- حق الخصومة امام المحاكم وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز .

ثانياً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

- حق الفرد في الضمان الاجتماعي .
- حق الفرد في العمل واختياره بشروط مرضية وعادلة ومساواته بالأجر مع الآخرين وبما يكفل له العيش الكريم .
- حق التعليم المجاني القبول في التعليم العالي بشكل متساوي وحسب الكفاءة .

العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان :

ان المصادر الدولية لحقوق الانسان لاتقف عند حد الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة جهودها الحثيثة في مجال حقوق الانسان , فقد اعتمد اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة عليها عام (1948) ثم الاتفاقيتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام (1966) ودخلت حيز التنفيذ عام (1976) وكان هدف الجمعية العامة للمم المتحدة من هاتين الاتفاقيتين التأكيد على مبادئ معينة منها

1- تحرير الشعوب من الاستعمار .

- 2- تحريم الاسترقاق والتمييز العنصري .
- 3- تعزيز الحريات العامة وصيانتها من اضطهاد الحكومات .
- 4- تقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة وكبار السن .

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرارها ذي العدد (2200) بتاريخ 1966/12/16 وقد اقرته الجمعية باغلب الاصوات (106) صوت وبدون اعتراض من احد وعد نافذاً بتاريخ 1976/3/23 .

يسعى العهد الى تعزيز وحماية الحقوق التاريخية المدنية والسياسية التي هي اساس لامن ورخاء الانسان اينما وجد دونما تفرقة بين الرجال والنساء في هذا الصدد , ويعاب على هذا العهد انه لم يتضمن في عنوانه حول الحقوق المدنية والسياسية كلمة قانوني , وبهذا يضع حقوقاً قانونية معينة في خانة الحقوق المدنية .

يتكون العهد من ديباجة و (53) مادة ركزت على الاتي

- 1- حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها .
- 2- المساعدة والتعاون الدولي .
- 3- التعهد بضمان ممارسة الحقوق وضمان مساواة الذكور والاناث .
- 4- حق الحياة وعدم حرمان احد من حياته تعسفاً .
- 5- عدم جواز الحكم بعقوبة الاعدام على جرائم ارتكبتها اشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ولا يجوز تنفيذها بحق الحوامل .
- 6- حرية التنقل واختيار مكان الإقامة .
- 7- مساواة جميع الناس امام القضاء .
- 8- عدم سريان التشريعات الجنائية بأثر رجعي .
- 9- حرية الفكر والوجدان والدين .
- 10- تحريم اية دعاية للحرب والكراهية القومية والعنصرية الدينية .

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

لقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1966/12/16 واصبح نافذاً في 1976/1/3 ويتكون هذا العهد من ديباجة وثلاثون مادة اهم ما تناولته نصوصه :

- 1- الاعتراف بالحق في العمل .
- 2- حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .
- 3- الحق في تكوين النقابات وحرية الانضمام الى النقابة التي يختارها .
- 4- حق كل شخص فيالضمان الاجتماعي
- 5- ضرورة منح الاسرة اكبر قدر من الحماية والمساعدة .
- 6- الحق في مستوى معيشي مناسب كافٍ للشخص وافراد اسرته .
- 7- ضرورة تمتع كل فرد بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية .
- 8- الاعتراف لكل فرد بالحق في التربية والتعليم .
- 9- حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي .

المصادر الوطنية

تعتبر الدساتير اهم المصادر الوطنية التي تدعم حقوق الانسان ويعتبر الدستور هو القانون الاعلى والاسمى في الدولة والمعبر عن ارادة الشعب , وعليه سوف نأخذ الدستور العراقي لعام (2005) مثال كونه من اهم الامثلة للمصادر الوطنية .

يتألف دستور العراق من ديباجة و (144) مادة موزعة على ستة ابواب , وقد افرد الباب الثاني منه للنص على حزمة من الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها المواطن في العراق , واهم ما اكد عليه الدستور العراقي هو :

- 1- ان جميع العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي .
- 2- حق الحياة والامن والحرية وعدم جواز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا بموجب القانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
- 3- تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

- 4- حق الجنسية لكل العراقيين واعتبرها اساس لمواطنته .
- 5- القضاء مستقل لاسلطان عليه الا القانون .
- 6- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .
- 7- حق التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
- 8- ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .
- 9- ان العقوبة شخصية وعدم رجعية القوانين مالم ينص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
- 10- حق العمل لكل العراقيين .
- 11- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون وعدم جواز مصادرتها الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل .
- 12- عدم جواز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة فيه او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه .

ضمانات حقوق الانسان

المحاضرة الرابعة :

ان الاهتمام بحقوق الانسان وحياته لم يقتصر على الحضارات القديمة والشرائع والاديان السماوية بل تعداه الى الاهتمام بها على صعيد الدساتير والقوانين الداخلية كذلك المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية اذ افردت هذه الدساتير والمواثيق والاعلانات نصوصاً معينة تخص حقوق الانسان وحياته في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية إلا ان النص على هذه الحقوق والحريات في صلب الدساتير او المواثيق الدولية ليس من شأنه ان يحقق فائدة عملية من فائدة تذكر من دون توافر ضمانات معينة لحماية هذه الحقوق والحريات من الانتهاكات التي قد تتعرض لها ..

وقد يعول البعض على الضمانات الداخلية على اختلاف انواعها دستورية ام قضائية ام سياسية الا ان الضمانات الدولية لا تقل عنها اهمية في هذا المجال خاصة بعد ان اكتسبت حقوق الانسان طابعاً دولياً من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من اتفاقيات دولية دأبت على الاهتمام بحقوق الانسان وحياته كما يجب عدم نسيان ما اقره الاسلام من ضمانات فعالة لحماية حقوق الانسان .

ضمانات حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي

أولاً : الضمانات الدستورية :

يعرف الدستور بأنه مجموعة قواعد تبين مصدر السلطة وتنظيم ممارستها وانتقالها والعلاقة بين القابضين عليها وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة في الدولة سواء وجدت هذه القواعد في صلب الوثيقة الدستورية او خارجها .

تمتاز القواعد الدستورية بأنها تعلوا جميع التشريعات الداخلية سواء كانت مكتوبة او عرفية وهذا يعني ان أي قانون تصدره السلطة المختصة في الدولة يجب ان لا يخالف الدستور بالإضافة الى ان أي سلطة من سلطات الدولة لا تستطيع ان تمارس إلا السلطة التي حولها اياها الدستور.

يتضح لنا فيما سبق ان القواعد الدستورية تسمو على غيرها من القواعد القانونية الاخرى في الدولة ومن شأن ذلك ان يضيف طابع القدسية والاحترام من قبل سلطات الدولة كافة تشريعية كانت ام تنفيذية ام قضائية وكذلك جميع الافراد حكماً ومحكومين ومن هنا فان ادراج حقوق الانسان وحرياته في صلب هذه النصوص الدستورية انما يشكل ضماناً في مواجهة سلطات الدولة كافة .

ثانياً : الضمانات القضائية :

سبق القول بان القاعدة الدستورية تسمو على جميع القواعد القانونية العادية ولذلك نلاحظ وجود قاعدة دستورية تنص على (ألا يصدر أي قانون على خلاف احكام الدستور وإلا عد ذلك غير دستوري ويجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه او الغائه حسب الاحوال) .

ويستند القضاء في بحث دستورية القانون الى مبدأ مشروعية تصرفات الدولة جميعها وهذا هو معيار التفرقة بن الحكومة القانونية والحكومة الاستبدادية التي لا تتصاع لأحكام القانون .

وبهدف ضمان حقوق الافراد وحرياتهم يجب احترام القواعد القانونية المطبقة في الدولة من قبل سلطاتها كافة وتحديد السلطة التشريعية وان يكون القضاء حارساً لذلك الاحترام من خلال سلطته على مراقبة دستورية القوانين ومشروعية اللوائح على حدٍ سواء .

ضمانات حقوق الانسان على الصعيد الدولي

ان الاهتمام الدولي بحقوق الانسان هو من المسائل الحديثة نسبياً، فبعد الكوارث والويلات التي شهدتها الانسانية في الحرب العالمية الاولى والثانية وما نجم عن ذلك من جرائم حرب وابادة للجنس البشري واعدام للأسرى والمدنيين كل هذه الامور جعلت قضية حقوق الانسان غاية في الاهمية لدى اعضاء الجماعة الدولية .

دور ميثاق الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان :

ان ميثاق الامم المتحدة هو اول معاهدة دولية متعددة الاطراف في تاريخ العلاقات الدولية تقرر بمبدأ احترام حقوق الانسان على عكس عهد عصبة الامم الذي خلا من أي اشارة صريحة لهذه الحقوق والحريات باستثناء ما ورد بشأن حماية الاقليات واهم ما ركز عليه الميثاق :

- تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع وتشجيعه بلا تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين .
- تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقة ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها .

ان اهتمام ميثاق الامم المتحدة بحقوق الانسان قد شكل خطوة هامة قانونية وسياسية نحو نقل مسألة حقوق الانسان على الصعيد الوطني الى الصعيد الدولي وقد تأكد هذا الامر من خلال الربط الواضح والصريح ما بين حقوق الانسان والحفاظ على السلم والامن الدولي .

دور الجمعية العامة للأمم المتحدة :

تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز الرئيس والواسع الذي يضم جميع الدول الاعضاء وبشكل متساوٍ من حيث التصويت , وتجتمع الجمعية بانتظام مرة واحدة في كل عام ولها مناقشة اية مسألة او امر يدخل في نطاق هذا الميثاق او يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه او بوظائفه .

يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة ان تمارس دور الرقابة على عمل جميع الاجهزة وسلطات وفروعها ووظائفها ولها ان تناقش جميع المسائل التي تدخل في نطاق الميثاق بما فيها مسألة حقوق الانسان وحرياته الاساسية .

والجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب احكام الميثاق ان تقوم بدراسات وتقدم توصيات بقصد انماء التعاون الدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والاعانة على تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعاً بدون تمييز بينهم في الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء .

دور المنظمات الاقليمية في حماية حقوق الانسان

الميثاق العربي لحقوق الانسان :

يتضمن الميثاق العربي لحقوق الانسان ديباجة وعشرون مادة وثلاثة ملاحق وقد اعدت الديباجة بالتأكيد على ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية .

يعاب على هذا الميثاق بانه جاء خالياً من الاشارة الى حقوق الانسان بشكل واضح وصريح باستثناء الاشارة الى بعض المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية إلا ان الجامعة العربية في ميدان حقوق الانسان بدت واضحة من خلال انشاء لجنة اقليمية عربية دائمة لحقوق الانسان .

اشار الميثاق الى الاتي :

- وجوب التمتع بالحقوق والحريات كافة دونما تمييز .
- حق الانسان في الحياة والحرية والسلامة الشخصية .
- عدم جواز محاكمة أي شخص او تجريمه او فرض عقوبة عليه الا بنص .

ان الميثاق لم ينجُ من سهام النقد التي طالته من عدة جوانب حيث ان سبعة دول عربية تحفظت على الميثاق , كما ان الميثاق يشوبه النقص وعدم التحديد , فهو لم يرق الى مستوى الاتفاقيات الدولية المعقودة في مجال حقوق الانسان , بالاضافة الى انه اغل الحق في التنظيم السياسي وادارة الشؤون العامة .

مستقبل حقوق الانسان

المحاضرة الخامسة :

بالرجوع الى الماضي والتوقف عند الحاضر نستطيع ان نستقري افق المستقبل , فحقوق الانسان قد اقرتها الشرائع والاديان , وتجاوزتها الافكار والآراء , ونادى بها الاحرار والمستضعفون , وتبنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وصرحت بها الاعلانات الصادرة من الدول , وتجلت على مستوى الكيانات الاقليمية , واصبحت متصدرة لدايتير الدول , وقبض لها من يدافع عنها في مؤسسات المجتمع المدني عالمياً ومحلياً للتصدي للانتهاكات الحاصلة لها , لذا فأنها اضحت محور الحياة والعمل السياسي للدول والتجمعات وللأفراد بالتذكير بها والعمل بموجبها .

الاحزاب السياسية وحقوق الانسان :

يعرف الحزب السياسي بانه : مجموعة من الافراد تجمعهم فكرة مشتركة ويتولون عملهم بهدف الوصول للسلطة او المشاركة فيها .

والحزب السياسي هو ظاهرة ارتبط نشوئها بقيام الانتخابات كما عرف عنها في العالم الغربي , حيث وجدت تشكيلاتها بعد النصف الاول من القرن التاسع عشر , ويؤدي الحزب وظيفة في المجتمع وهذه الوظيفة تتلخص بأداء مهام يعرف بها , فهو يكون رأياً مستقلاً به بخصوص الشؤون العامة ويهيئ اعضاءه لتولي الوظائف العامة لذا فأن السبيل للحصول على الفرص التي يهيئها الحزب لأعضائه مشروطة بأن ينساقوا لتعليماته وتوجيهاته .

س/هل ان الفرد يحصل على حريته بارتباطه ام انه يفقد حريته لصالح التنظيم الحزبي ؟

الاعلام الرسمي وحقوق الانسان :

نظراً لما يحتله الاعلام كمركز لبث المعلومات وصياغتها بالشكل الذي ينسجم مع سياسة الدولة فالاعلام الرسمي كان محتكراً بين ايديها فيعود الى ادارة الدولة تعيين من يتولى من موظفيها حصراً القيام بالمهمة ولا يعود للأفراد الحق في امتلاك محطات بث اذاعية او تلفزيونية .

وفي العراق فقد احتكرت الدولة العراقية ومنذ انشأ محطة راديو بغداد في الثلاثينيات الاعلام المسموع وكذلك احتكرت البث التلفزيوني منذ الخمسينيات من القرن الماضي وهذا لم

يمنع ان تكون هناك محطات بث متعددة للراديو او للتلفزيون بلغات مختلفة (كردية وتركمانية) وبتطور الوسائل التقنية فيما يخص الاعلام فقد تولت وزارة الثقافة والاعلام مهمة السيطرة على بث الانترنت من خلالها بالشكل الذي يسمح لها ان تنتقي البرامج المسموح لها بالبث الا ان ذلك لم يمنع الافراد من محاولة الحصول عليها وقد توافر لهم ذلك ولو بالالتفاف على قرارات واجراءات حادة لمنع عدم احتكار المعلومات .

العولمة وحقوق الانسان

العولمة هي مسار انفتاح شعوب العالم اقتصادياً وثقافياً على بعضها البعض وهي ظاهرة التداخل والتبعية المتبادلة اقتصادياً بين الشعوب وتعود اسباب ظهور العولمة الى الثورة الاتصالية وانتصار اقتصاد السوق وخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تسعينيات القرن الماضي في خطبتين اداهما امام الجمعية العامة للامم المتحدة والاخرى امام الكونغرس , طرح الرئيس الامريكي تعبير النظام الدولي الجديد , وهذا الطرح اثار تساؤلات ومؤلفات ومؤتمرات جاءت مفسرة ومحللة لمضمون كانت ملامحه قد تم رسمها منذ حوالي خمسين عاماً عندما تم تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي , ثم عقدت اتفاقية التجارة الدولية التي تحولت الى منظمة التجارة الدولية وتحولت هذه المنظمات ذات الطابع العالمي الى مؤسسات توصي وتتدخل في سباق السياسات الاقتصادية المتبعة في دول العالم , محددة مسارها وواضعة شروطاً محدد لها , ومن هذه الشروط التسليم بقانون السوق وفتح الاسواق اما المنتجات والسلع بدون قيود ورفع الدعم الداخلي للمنتجات صناعية كانت ام زراعية , وبكل وضوح تحول الاقتصاديات الموجهة الى اقتصاديات حرة بطابع رأسمالي بحت , فتوالت عنها ردود الافعال منها مؤيد ومنها معارض , فالعالم الغربي بدوره لم يساند بلا شروط هذه السياسة كما ان العالم الثالث بدوره انقسم بين مؤيد ومعارض .

تجليات العولمة شهدت تحول العديد من الانظمة غير الديمقراطية الى ديمقراطية والاتجاه نحو احترام حقوق الانسان اخذت تتجلى اكثر فاكثر , والواقع اذا كانت فكرة العولمة ليست ببعيدة عن افكار الفلاسفة منذ القدم وتجاذبتها امم حاولت ان تسود البشرية لإنهاء الصراع في العالم , ولكن المعنى الحالي هو سياسة حقوق الانسان وعلى المستوى العالمي كقيمة معبرة ليتم ترسيخها .

حقوق الطفل

المحاضرة السادسة :

ان الاطفال وحمائيتهم نالت صوراً متفاوتة من الاهتمام والرعاية في ظل الحضارات القديمة حيث لم يعد الاطفال ذوو قيمة انسانية وكرامة اصيلة , وقد وصل الامر الى حد وأدهم بسبب صعوبات العيش وقسوة الحياة التي تتطلب الابقاء على الرجال فقط كونهم الاقدر على مجابهة ظروف الحياة الصعبة , ولم يبدأ الاهتمام بالاطفال كفئة اجتماعية مستقلة إلا منذ بداية القرن الثامن عشر .

تحديد مدلول الطفل :

الطفولة مرحلة مهمة وحساسة في حياة كل انسان , حيث يولد الطفل ضعيفاً عاجزاً عن ممارسة شؤون الخاصة ويصبح بحاجة الى رعاية وعناية خاصة , وقد اختلفت النظرة الى الطفل باختلاف العلوم والمعارف , ففي علم النفس ينظر الى الطفل على وفق معنيين , الاول عام وينطبق على الافراد من سن الولادة حتى النضوج الجنسي , والثاني معنى خاص يطلق على الاعمار من فوق سن المهد حتى المراهقة .

اما في علم الاجتماع تبدأ الطفولة بالميلاد ولكنهم اختلفوا في تحديد الفترة الزمنية التي تنتهي بها هذه المرحلة , حيث ان هناك عوامل مؤثرة في ذلك تتعلق بالنمو في نظر هؤلاء بأنه تغيرات كمية تتضمن الزيادة في الطول والوزن والحجم وتغيرات في الاعضاء الداخلية وزيادة مادة الدماغ وما ينجم عن ذلك من زيادة في التعليم والتفكير والتذكر .

ويقصد بالطفل من وجهة نظر القانون بانه انسان كامل الخلق والتكوين , حيث يولد مزوداً بكل الملكات والقدرات والحواس والصفات البشرية والانسانية .

التطور التاريخي لحقوق الطفل

بات من المؤكد ان ظاهرة وأد الاطفال وخاصة الاناث منهم اضحت ظاهرة طبيعية متأصلة لدى الاقوام البدائية , وقد ادت هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتفشية بين الجماعات البدائية الى ثبات معدل نمو السكان تقريباً لحين ظهور الزراعة , حيث تحسنت الاحوال المعيشية نسبياً وانحسرت ظاهرة وأد البنات ان لم نقل اصبحت معدومة .

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل شاعت بعض الممارسات التي حطت من قيمة الطفل كإنسان يجب ان يحترم , كعدم جواز غسل الاطفال ولا سيما الاناث منهم , تقييد الاطفال وتحزيمهم وغطسهم في البول لإكسابهم المناعة ضد الارواح الشريرة , دهنهم بالزيت والزبدة , ضربهم باستمرار , سحب السننهم الى الخارج , اسكارهم لغرض تهدئتهم وغيرها من الممارسات اللاإنسانية التي تؤدي الى اضرار جسدية ونفسية بالغة .

وقد عرفت الانظمة القديمة ممارسات اكثر وحشية , اذ كان يرمى الاطفال من صخور مرتفعة فان لم تتحمل اجسامهم برودة المياه جاز عدم تربيتهم باعتبار ان الحياة لا تليق الا بأقوياء البنية والقادرين فيما بعد على ان يصبحوا ممارسين اشداء قادرين على مقارعة الاعداء.

ان هذه العصور المظلمة التي لاقى فيها الاطفال اشد الممارسات قسوة واكثرها وحشية كان لها اثرها الكبير على حياة الاطفال وحقوقهم التي لم تتل ادنى اهتمام , لم تستمر الى مالا نهاية بل انقشعت وولت الى غير رجعة , وبدأ الاهتمام بالاطفال وحقوقهم يظهر الى الوجود منذ بدايات القرن الثامن عشر .

حقوق الطفل في العراق القديم :

اولت الشرائع العراقية القديمة على اختلاف انواعها اهتماماً بالغاً بحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الاطفال على وجه الخصوص , ففي قانون لبت عشتار السومري الذي يعد ثاني اقدم القوانين نجد انه اعترف للطفل بشخصية قانونية وبحقه في الارث حتى لو كان ابن امه , وهذا ما جسده القانون المذكور في المادة (24) التي تنص على انه (اذا ولدت للرجل الزوجة الثانية التي تزوجها اطفالاً فان مهرها الذي جلبته من بيت ابيها يكون حصة اطفالها ولكن اطفال زوجته الاولى واطفال زوجته الثانية يقتسمون اموال ابيهم بالتساوي) كما تناولت المادة (27) حقوق الاطفال الذين يولدون نتيجة زواج غير شرعي .

اما قانون حمورابي الذي يعد مصدراً تاريخياً للعديد من القوانين والمبادئ المستقرة في الشرائع الوضعية القديمة والحالية والصادرة في القرن الثامن عشر قبل الميلاد فانه هو الآخر اعترف بالشخصية القانونية للطفل وبحقه في الارث والادهى من ذلك ضمن حقوق الجنين وهو في بطن امه وعاقب من يعتدي على هذا الحق كما جاء في نص المادة (209) على انه (اذا ضرب الرجل بن رجل اخر وسبب لها اسقاط ما في جوفها – جنينها – فعليه ان يدفع عشرة شقيقات من الفضة لإسقاطه ما في جوفها .

حقوق الطفل في الديانة المسيحية :

اهتمت الديانة المسيحية شأنها في ذلك شأن جميع الشرائع السماوية بالانسان وحقوقه , وقد طال هذا الاهتمام شريحة الاطفال من حيث تربيتهم على المحبة والرفق ومعاملتهم بالحسنى , وقد اهتم السيد المسيح بالاطفال وحذر من افسادهم , وكان يدعو الى تركهم يلتقون حوله باعتبارهم في مملكة الله .

ان اهتمام الديانة المسيحية لا يثير الاستغراب , فهي ديانة تدعو الى التسامح والمساواة ومحبة الانسان لاخيه الانسان , وهدفت الى محاربة التعصب الديني الامر الذي يدعو الى القول بان المبادئ الانسانية التي رسختها المسيحية تعد ثورة متقدمة في مجتمع كانت علاقاته تقوم على القوة والتمييز الطبقي .

والاكثر من ذلك ان اهتمام المسيحية بالطفل لا يقتصر على ولادته حياً , بل يتعداه الى الجنين في بطن امه اذ له الحق في الحياة والتمتع بالسلامة الجسدية , ويجب توفير العناية اللازمة بالمرأة الحامل من اجل تعزيز حقوق الطفل وحقوق الوالدين والعائلة , كما ان الديانة المسيحية شجبت الاجهاض وقتل الاجنة وعدته بمثابة جريمة عظمى .

حقوق الطفل في الاسلام

المحاضرة السابعة :

اولت الشريعة الاسلامية الطفل وحقوقه عناية بالغة بالأهمية باعتباره كائن اعزل اولى بالرعاية ولا حول له ولا قوة , وقد افرد الاسلام حزمة من الحقوق والضمانات التي من شأن أعمالها ان يتمتع الطفل بطفولة هنية او العيش في الحد الأدنى من المنغصات او الصعوبات , كما ان حقوق الطفل باعتباره انساناً اضحت واقعاً لا يمكن انكاره بأي حال من الاحوال , وعلى الرغم من الحقوق العديدة التي اقرها الاسلام للطفل , الا اننا سنحاول ان نسلط الضوء على البعض منها واهمها في هذا المجال :

اولاً الحق في الحياة :

قرر الاسلام منذ بداية ما يزيد على اربعة عشر قرناً حق الطفل في الحياة , فحرم وأد البنات الذي كان سائداً في الجاهلية تأكيداً لقوله تعالى (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) .

- حرم الاسلام قتل الاطفال لأي سبب من الاسباب حتى لو كان الفقر هو الدافع على ذلك
اذ قال تعالى ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ ونهى الرسول محمد (ص) عن قتل الاطفال في المعارك وعدم زجهم في الصراعات العسكرية والاقتصادية والسياسية وكان يوصي الجند في المعارك بعدم قتل الشيوخ والاطفال والنساء وعدم قطع الاشجار وقتل الحيوانات .

ثانياً : الحق في حسن اختيار الام :

يعد الطفل ثمرة من ثمار الزواج واهم مقاصده , والاطفال احد اركان الاسرة وعن طريقهم يتم بقاء النوع الانساني والجنس البشري واهم اعظم نعم الحياة وزينتها بدليل قوله تعالى ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ ويولد الطفل ضعيفاً وعاجزاً عجزاً مطلقاً وشاءت الحكمة الالهية ان يكون الانسان اكثر المخلوقات حاجة لغيره بعد الولادة , ويحتاج الى فترة اطول معتمداً ومفتقراً للرعاية والعناية والحضانة , كما ان حقوق الطفل تبدأ قبل ولادته حياً من خلال حقه في حسن اختيار ابيه لأمه , حيث ان المرأة هي المدرسة والمربية وهي نصف المجتمع , لذا فان الاسلام اوجب ذلك وتطبيقاً لكلام الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم) (**تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم**) وقوله (**تنكح المرأة لاربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك**) وقال تعالى ﴿ الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِثِ وَالْخَيْثُثُونَ لِلْخَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

ثالثاً : حق الطفل في الرضاع :

يعد حق الطفل في الرضاع من الحقوق الاساسية للطفل بعد الولادة , ذلك ان الطفل يحتاج منذ لحظة ولادته حياً الى الرضاعة الطبيعية عن طريق ثدي الام , وقد بين القرآن الكريم الحد الاعلى للرضاعة بسنتين كاملتين لمن اراد ان يتم الرضاع تأكيداً لقوله تعالى ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ اما بخصوص نفقة الرضاع ونفقة الام فهي واجبة على الاب او من يقوم مقامه استناداً الى الآية انفة الذكر .

رابعاً : حق الطفل في الحضانة :

يقصد بالحضانة القيام بتربية الطفل ورعاية شؤونه وتدبير طعامه وشرابه وملبسه ونظافته وتأديبه في الفترة الاولى من حياته , وهي فترة طويلة اذا ما قورنت بسائر المخلوقات الاخرى , لذلك اقره الاسلام حقاً للطفل وواجباً على الابوين , نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المرحلة , فان الام اولى بحضانة طفلها من غيرها تحت اشراف الاب وحتى لو طلقت الام فهي الاحق بحضانة ولدها مالم تتزوج استناداً الى قول الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) (انتِ احق به مالم تتزوجي) .

خامساً : حق الطفل في ثبوت النسب :

من بين الحقوق الجوهرية التي اقرها الاسلام للطفل هي حقه في ثبوت نسبه من والده الشرعي , فهو من جانب حق للوالد في الحاق نسب ولده به فيسعد به ويحمل اسمه وينتسب اليه ويرثه بعد وفاته , وهو من جانب اخر حق للام التي يهملها ان يثبت نسب وليدها من ابيه تأكيداً على شرفها وحفظها لعرضها وكرامتها , ولما يترتب على ثبوت النسب من الاب من واجب النفقة والتربية والولاية وغيرها .

سادساً : حق الطفل في الاسم المناسب والادب :

سبق وان قلنا بان تربية الطفل تبدأ عند ولادته حياً وهو ما ارساه الدين الاسلامي الحنيف وكلف الوالدين بإرساء الدعائم التربوية السليمة , ومن بين هذه الدعائم ان يحسنا اختيار اسم الولد , وكان الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم) يغير الاسماء القبيحة التي كانت في الجاهلية الى اسماء حسنة .

سابعاً : حق الطفل في ممارسة عقيدته الدينية :

يمكن القول ان الاسلام قد سبق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مسألة اقرار حرية الانسان في اختيار عقيدته الدينية ومنع المساس بهذه الحرية لاي سبب من الاسباب , وقبل ان يتوجه الاسلام بهذه الاوامر والنواهي التي تقرر هذا الحق , فانه طالب الانسان بإعمال عقله وفكره للوصول الى الديانة الصحيحة التي تتماشى مع الفطرة البشرية وان لا يتبع الاقوام التي تقلد اسلافها في العقيدة الدينية , اذ يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانَ

الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ وهكذا قرر الاسلام حرية العقيدة وكفل حمايتها ورعايتها والزام الناس احترام عقيدة الآخرين وعدم اكراههم على اعتناق ما لا يؤمنون به او يعتقدون بخلافه , والاطفال حالهم حال الآخرين يجب ان يتمتعوا بالحرية الدينية , ذلك ان حرية التفكير والدين والوجدان للأطفال الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل انما تتوافق وروح القانون الاسلامي , لكن ينبغي على الاب المسلم ان يربي ابنائه على الاسلام إلا انهم اذا اختاروا الكفر بعد بلوغهم فيكون حكمهم المرتد , وقد تأكد هذا الحق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

المحاضرة الثامنة :

ان ما خلفته الحرب العالمية الاولى من كوارث وويلات اصابت الانسانية جمعاء لاسيما الاطفال والنساء جعلت المجتمع الدولي ينتبه الى خطورة الوضع المأساوي الناجم عنها , فبادر في عدة محاولات لوضع قواعد دولية تحمي حقوق الاطفال , وقد اثمرت هذه المحاولات عن ولادة اعلان جنيف لحقوق الطفل لعام (1924) تلتها عدة خطوات في هذا الجانب تمخضت عن ابرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام (1989) .

تم اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25/44 في 1989/11/20 ودخلت حيز النفاذ في ايلول من عام 1990 .

وتتألف الاتفاقية المذكورة من ديباجة واربعة وخمسون مادة قانونية موزعة على ثلاثة اجزاء , وقد اعادت الديباجة التأكيد على بعض المبادئ التي اعلنها ميثاق الامم المتحدة , وخاصة تلك المتعلقة بالكرامة المتأصلة ببني البشر وحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف . وقد اهتمت ايضاً بالحقوق والحريات التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهددين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان , وضرورة تمتع كل انسان بجميع الحقوق الواردة في هذه الصكوك دونما تمييز , كما ذكرت الديباجة بالأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها الاطفال وبضرورة وجود تعاون دولي لتحسين معيشة الاطفال في كل بلد .

ويقصد بالطفل لأغراض هذه الاتفاقية : كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه , كما ألزمت الاتفاقية الدول الاطراف فيها بضرورة احترام الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وبغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسيتهم او لغتهم او دينهم او اصلهم القومي او الاجتماعي .

حقوق الطفل التي تضمنتها اتفاقية 1989

اولاً: حق الطفل في اسم وجنسية منذ الولادة :

لك طفل الحق في اسم منذ ولادته حياً , كما ان له الحق في الحصول على جنسية سواء اكانت جنسية اصلية ام مكتسبة على وفق قانون كل دولة وبدون ذلك يصبح الطفل عديم الجنسية وهي حالة نشاز في الحياة العملية .

ثانياً : حق الطفل في حرية التعبير :

ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها بالوسيلة التي يختارها سواء اكانت بالقول او الكتابة او الطباعة او الفن او اية وسيلة اخرى , ولا يجوز اخضاع هذا الحق لاي نوع من انواع القيود الا في حالة نص القانون على ذلك , او كانت ممارسته تضر بحقوق الاخرين او سمعتهم او الحققت ضرراً بالنظام العام او الاداب العامة او الصحة العامة .

ثالثاً : حق الطفل في حرية التفكير والوجدان والدين :

اوجبت الاتفاقية الدولية على الدول الاطراف فيها احترام حق الطفل في التفكير والوجدان وممارسة الشعائر الدينية باعتبارها من الحقوق المدنية التي يجب ان يتمتع بها كل انسان على وجه البسيطة , ولا يجوز حرمانه من هذا الحق شريطة ان تحترم الدول الاطراف في هذا الاطار حقوق وواجبات الوالدين والاصياء القانونيين عليه في توجيه الطف في ممارسته الحق بما يتفق مع قدراته , ومن جه اخرى لا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق الا للقيود المنصوص عليها في القانون حمايةً للنظام العام والاداب العامة او اذا تعلق الامر بممارسة حقوق الآخرين وحياتهم .

رابعاً : حق الطفل في التمتع بمستوى معيشي ملائم :

اعترفت هذه الاتفاقية ابضاً بحق الاطفال في التمتع بمستوى معيشي يتلاءم مع نمو الطفل البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي , وحملت الاتفاقية من جانبها الوالدين او احدهما او أي شخص مسؤول عن الطفل المسؤولية الاساسية في حدود امكانياته المادية بتأمين ظروف معيشية مناسبة لنمو الطفل , والزمّت الدول الاطراف فيها بان تتخذ وبما يتناسب مع امكانياتها التدابير اللازمة من اجل مساعدة الوالدين او الشخص المسؤول عن الطفل على اعمال هذا الحق وتقديم المساعدات المادية اللازمة للتغذية والكساء او المسكن .

خامساً : حق الطفل في التعليم :

اوجبت الاتفاقية على الدول الاطراف الاعتراف بحق الاطفال في التعليم وعلى اساس مبدأ تكافؤ الفرص , كما جعلت التعليم الابتدائي الزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع , مع ضرورة تشجيع وتطوير التعليم الثانوي سواء اكان عاماً ام مهنيّاً وتوفيرها واتاحتها للأطفال .

سادساً : حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانتساب اليها :

اوجبت الاتفاقية على الدول الاطراف فيها ضرورة الاعتراف بحقوق الاطفال في تكوين الجمعيات والانتساب اليها , وفي حرية الاجتماع السلمي مع الآخرين , ولا يجوز حرمان الاطفال من ممارسة هذه الحقوق او تقييدها الا اذا نص القانون على حماية النظام العام او الآداب العامة او في حالة تعلق الامر بحقوق الافراد وحياتهم .

سابعاً : حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي :

اولت هذه الاتفاقية عناية خاصة بالاطفال واوجبت حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي كافة , وضرورة عدم اقامهم في أي عمل يكون خطراً على صحتهم او يشكل عائقاً امام تعليمهم او ضاراً بصحتهم او لا يتناسب مع امكانياتهم الجسدية او العقلية او المعنوية او الاجتماعية , وتتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية كافة التي من شأنها كفالة تنفيذ هذا الحق على اتم وجه , مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية الاخرى ذات الصلة .

ثامناً : حق الطفل في حمايته من الاستغلال الجنسي :

تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية حماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي , وتتخذ التدابير الضرورية اللازمة لتنفيذ هذا الحق سواء في قوانينها الداخلية او على صعيد

الاتفاقيات الدولية ثنائية كانت او متعددة الاطراف , كما يمنع استغلال الاطفال في الممارسات الجنسية غير المشروعة او في دور الدعارة .

تاسعاً : حق الطفل في عدم التعريض للتعذيب او المعاملة القاسية :

لقد اكدت هذه الاتفاقية على ضرورة عدم تعريض الطفل لأي نوع من انواع التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة , كما حرمت عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة عن الجرائم التي يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة .

الديمقراطية

المحاضرة التاسعة

يعد مفهوم الديمقراطية من اكثر المفاهيم والمصطلحات اثارة للجدل على الرغم من انه ليس مفهوماً جديداً , واحد الاسباب الرئيسية لذلك ليس ذلك المصطلح بحد ذاته بقدر ما يثير محتواه ومعانيه عند مختلف الشعوب ولدى العديد من المدارس السياسية والفكرية والمفكرين والسياسيين , ودراسة مفهوم الديمقراطية استناداً الى ذلك يتطلب منا العودة الى جذور هذا المصطلح واول ظهور له عند الاغريق وما تلاه من مصطلحات ومفاهيم مناظرة , فضلاً عما اكتسبه هذا المفهوم من معاني وما اخذه من ابعاد ايولوجية وسياسية على مر العصور .

جذور مفهوم الديمقراطية :

لابد لنا في البدء من تحديد الجذور اللغوية لكلمة (الديمقراطية) نفسها , فهذه الكلمة كما رأينا هي في الاصل من اللغة اليونانية القديمة , وهي مصطلح مركب من كلمتين Demos وتعني الشعب و Cratia وتعني السلطة او الحكم وبالتالي المصطلح بشقيه يعني (حكم الشعب) او سلطة الشعب Demoscratia وشاع هذا المفهوم او المصطلح منذ ذلك التاريخ وغالباً ما تم استعماله بشكله الاصلي مترجماً الى لغات مختلف اللغات .

اضافة الى ما تقدم فان حكم الشعب (الديمقراطية) في المفهوم اليوناني القديم لا يعني حكم طبقة المواطنين الاحرار الذكور دون النساء والعبيد فحسب , بل ان الديمقراطية كانت تعني لديهم ان يتولى الشعب بصورة مباشرة السلطة على كل المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية , وهو كما اصطلح عليه حديثاً باسم الديمقراطية المباشرة .

تعريف الديمقراطية :

حاول علماء السياسة تعريف الديمقراطية باقتراح نموذج مثالي , وي طرح (روبرت داهل) سمتين لازمتين للديمقراطية هما الشمولية وتصدي الجمهور .
الاولى : هي حق كل انسان راشد بالمشاركة في النشاط السياسي بما في ذلك حق ترشيح نفسه للانتخابات .

الثاني : هي جميع الحريات المدنية التي تتيح للمواطنين الاعراب عما يفضلونه وانتقاد السلطة وتنظيم المعارضة ضد الحكومة وعزلها اذا رغبت الاكثرية بذلك .

اما البروفيسور (جورج برديو) فانه يعد الديمقراطية فلسفة وطريقة في الحياة وعقيدة قبل ان تكون نظام حكم , وهي بنظره مرتبطة بشكل وثيق بفكرة الحرية , وتعريفها الاكثر تبسيطاً والاكثر قيمة حسب رأيه , وهي انها حكومة الشعب بوساطة الشعب , وهي نظام حكم يهدف تضمين الحرية في العلاقة السياسية لانها هي نظام الحرية السياسية . ويعرف (جان مالنيون) في قاموسه السياسي الديمقراطية على انها الحكومة الشعبية , وذلك لا يعني انها حكومة تعجب الشعب او في صالح الشعب او من اجل الشعب فحسب بل هي حكومة بوساطة الشعب .

اما الموسوعة الفلسفية التي تعبر عن وجهة نظر الماركسية فانها تعرف الديمقراطية بانها شكل من اشكال السلطة يعلن رسمياً خضوع الاقلية لارادة الاغلبية ويعترف بحرية المواطنين والمساواة بين المواطنين .

اما (بطرس غالي) الامين العام السابق للامم المتحدة فانه اشار في جدول عمل التحول الديمقراطي لعام (1996) الى ان الديمقراطية هي نظام للحكومة تجسد المثل الاعلى لسياسة تقوم على ارادة الشعب في طائفة متنوعة من المؤسسات والاليات وهي وسيلة توفيق بين مختلف المصالح الاجتماعية في مجتمع محلي معين , مؤكداً في الوقت نفسه على ان تعريف الديمقراطية اصبح موضوعاً للمناقشة تزداد اهميته يوماً بعد يوم داخل المجتمعات وفيما بينها .

مما تقدم تبين لنا ان تعريف الديمقراطية يأخذ اشكالاً ومعاني مختلفة , وان هنالك طائفة كبيرة من وجهات النظر لمعنى ومحتوى الديمقراطية والمواقف الفلسفية والايولوجية والثقافية , لكن الاجماع على تعريف الديمقراطية او الاجماع على محتواها يعد مهمة عسيرة .

الدكتور محمد شريف بسيوني قدم اربع عناصر مشتركة لتعريف الديمقراطية :

- 1- نظام للحكم يمنح المحكومين الاختيار بشأن من يحكم ومدة حكمه وسياسات وممارسات الحكومة .
- 2- الاعتراف ببعض حقوق الجماعة والفرد التي يمكن تنفيذها فعلياً
- 3- تأسيس عمليات نزيهة وحررة وفعالة يمكن من خلالها ممارسة الحكم وحقوق الجماعة والفرد .
- 4- اعداد اليات للمحاسبة والمساءلة على الصعيدين السياسي والقضائي .

وانطلاقاً من الاتجاه نفسه لتعريف الديمقراطية من خلال مكوناتها نجد (محمد عابد الجابري) يعرف الديمقراطية على انها نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يقوم على ثلاثة اركان :

- 1- حقوق الانسان في الحرية والمساواة وما يتفرع عنها من حقوق .
- 2- دولة المؤسسات التي يقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو الافراد مهما كانت مواقفهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والحزبية .

3- تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة وذلك على اساس حكم الاغلبية مع حفظ حقوق الاقلية .

اما الدكتور وحيد عبد المجيد فانه يعطي تعريفاً للديمقراطية من خلال الياتها وهذه هي حسب رأيه ثلاث اليات :

- 1- **الالية المتعلقة بالنظام الحزبي :** وتتضمن التعدد التنظيمي المفتوح , أي حرية تشكيل الاحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية دون قيود .
- 2- **الالية المتعلقة بالنظام السياسي :** وهي تداول السلطة السياسية من خلال انتخابات حرة تنافسية تتيح امكانية انتقال السلطة وفقاً لنتائجها .
- 3- **الالية المتعلقة بالنظام القانوني :** وهي منظومة الحقوق والحريات العامة التي اصبح توافرها مقياساً لاحترام حقوق الانسان .